

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6103/2531

ร.อ. เบญจะ วิสมิตะนันท์
ร.อ. เล็ก วัชรศิริ ธรรม

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2477 มาตรา 4

การปฏิบัติงานของผู้นำร่องตามกฎหมายกระทรวงเศรษฐกิจว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477(ฉบับที่ 2)ข้อ 85 ต้องเป็นไปตามที่ปฏิบัติกันในหน่วยราชการทั่ว ๆ ไปโดยงานที่ปฏิบัติย่อมแตกต่างกันไปแล้วแต่ตำแหน่งหน้าที่ซึ่งอาจจะเป็นงานด้านเทคนิคอันเป็นวิชาชีพพิเศษได้แก่การนำร่องเรือ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย มิใช่จะทำเฉพาะหน้าที่นำร่องเรือเพียงอย่างเดียว โดยถือการมาปฏิบัติงานคือการมา ณ ที่ทำการตามวันเวลาราชการ เป็นการมาปฏิบัติหน้าที่ดังจะเห็นได้ว่ากฎหมายกระทรวงดังกล่าว ใช้คำว่า "มาปฏิบัติหน้าที่" มิได้ใช้คำว่า "ได้ปฏิบัติหน้าที่นำร่องเรือ" จำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการนำร่องและในฐานะหัวหน้าผู้นำร่องตลอดเวลา ไม่ปรากฏว่าได้ลาหยุดหรือไม่มาปฏิบัติหน้าที่ แม้มิได้นำร่องเรือเกินสิบวันในแต่ละเดือน ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้งเดือน ตามกฎหมายกระทรวงข้อ 85 วรรค 2(1) จึงมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเฉลี่ยเงินค่าจ้างนำร่องที่ให้แก่ผู้นำร่องตามกฎหมายกระทรวงฯ ดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยเป็นข้าราชการพลเรือนและต่างเป็นผู้นำร่อง อาวุโส จำเลยในฐานะผู้อำนวยการกอง กองนำร่อง แบ่งค่าล่วงเวลาให้ตนเอง เฉลี่ย เท่ากับผู้นำร่องอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่โดยที่จำเลยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นการไม่ถูกต้อง และเบียดบังส่วนของโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยระงับการคิดส่วนแบ่งดังกล่าวและให้ คืนเงิน ค่าจ้างนำร่องล่วงเวลาที่รับไปแล้ว จำเลยให้การว่าผู้อำนวยการกอง กอง นำร่อง ไม่จำเป็นต้องเข้าเวรการนำร่อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาล อุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยคืนเงินค่าจ้างนำร่องล่วงเวลาที่รับไปแล้ว จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปรากฏข้อเท็จจริงจากท้องสำนวนว่าในวันที่ 18 ธันวาคม 2527 อันเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์ซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อน ศาลได้จดยางงานกระบวนการ พิจารณาว่า ก่อนสืบพยานคู่ความแถลงยอมรับในประเด็นอื่นทั้งหมด เหลือข้อโต้เถียงเพียงประเด็นเดียวคือ การปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยในฐานะผู้อำนวยการนำร่อง และเป็นหัวหน้าผู้นำร่อง ถือว่าเป็นผู้นำร่องตามกฎหมายกระทรวงเศรษฐกิจว่าด้วยการนำร่องออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) หรือไม่โดยจำเลยยอมรับว่าโจทก์เป็นผู้นำร่องตามฟ้อง โจทก์ยอมรับว่าจำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการตลอดเวลา และในฐานะหัวหน้าผู้นำร่อง แต่ไม่ได้นำร่องเรือเกิน 10 วันในแต่ละเดือนตามกฎหมายกระทรวงข้อ 85 เท่านั้น จำเลยถือว่าได้ปฏิบัติครบถ้วนตามข้อ 85 แล้วเมื่อเหลือข้อโต้แย้งเพียงประเด็นเดียว คู่ความจึงขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายตามข้อ 85 ว่าการกระทำของจำเลยถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ที่จะได้รับส่วนแบ่งหรือไม่ ถ้าถือว่าปฏิบัติหน้าที่โจทก์ยอมแพ้ถ้าไม่ถือว่าปฏิบัติหน้าที่จำเลยยอมแพ้ต้องชดใช้เงินให้โจทก์ตามฟ้องส่วนข้อต่อสู้หรือคำขออื่น ๆ ทั้งสองฝ่ายยอมสละ

พิเคราะห์แล้ว กฎกระทรวงเศรษฐกิจว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความใน มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช

2477 (ฉบับที่ 2) ข้อ 85 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า เงินค่าจ้างนำร่องที่เก็บได้ทั้งหมดตามกฎหมายกระทรวงนี้ให้แบ่งจ่ายให้แก่ผู้นำร่อง ดังนี้ คือ ให้ผู้นำร่องได้รับเงินค่าจ้างนำร่องล่วงหน้าเวลาที่เก็บตามข้อ 78 ทั้งหมด และรวมกับอีกร้อยละสิบสองของค่าจ้างนำร่องตามพิกัดทั้งหมด แต่ไม่เกินปีละสี่ล้านแปดแสนบาท ส่วนที่เหลือให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ วรรคสองบัญญัติว่าเงินค่าจ้างนำร่องที่แบ่งจ่ายให้แก่ผู้นำร่องตามวรรคหนึ่งให้แบ่งเฉลี่ยจ่ายเดือนละครั้งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้นำร่องที่มาปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้งเดือนให้ได้รับค่าจ้างนำร่องเท่ากับเงินค่าจ้างนำร่องล่วงหน้าเวลาที่เก็บตามข้อ 78 ทั้งหมดในเดือนนั้น และรวมกับอีกร้อยละสิบสองของค่าจ้างนำร่องตามพิกัดทั้งหมดที่เก็บได้ในเดือนนั้นหารด้วยจำนวนผู้นำร่องทั้งหมดซึ่งเป็นอัตราแบ่งเฉลี่ยตามปกติกับบวกด้วยเงินทั้งหมดที่ตัดออกจากเงินค่าจ้างนำร่องของผู้นำร่องที่ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในเดือนนั้นรวมกัน และหารด้วยจำนวนผู้นำร่องที่มาปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้งเดือน

(2) ผู้นำร่องที่ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้งเดือนในเดือนใดให้ตัดเงินค่าจ้างนำร่องจากอัตราแบ่งเฉลี่ยตามปกติ ดังนี้ถ้าไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ห้าวัน ให้ตัดร้อยละสิบสองของอัตราแบ่งเฉลี่ยตามปกติ... ถ้าไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่เกินสิบวันให้ตัดเงินค่าจ้างนำร่องทั้งหมด

ฉะนั้น ผู้ที่มีสิทธิจะได้รับเงินส่วนแบ่งเฉลี่ยประจำเดือนจะต้องเป็นผู้นำร่องประการหนึ่ง และได้มาปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้อีกด้วย โดยถ้ามิได้มาปฏิบัติหน้าที่เกินสิบวันในเดือนนั้นก็จะถูกตัดมิให้ได้รับเงินค่าจ้างนำร่องเลย สำหรับจำเลยนี้ ข้อเท็จจริงรับกันแล้วว่า จำเลยเป็นผู้นำร่อง โดยเป็นหัวหน้านำร่อง ผู้อำนวยการนำร่อง ส่วนปัญหาที่ว่า จำเลยได้มาปฏิบัติหน้าที่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งหรือไม่ คู่ความรับข้อเท็จจริงกันว่า จำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการ

การนำร่องตลอดเวลา และในฐานะหัวหน้าผู้นำร่อง แต่จำเลยมิได้นำร่องเรือเกินสิบวันในแต่ละเดือนจึงมีปัญหว่า "มาปฏิบัติหน้าที่" มีความหมายเฉพาะหน้าที่นำร่องเรือเท่านั้น หรือหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการนำร่องและในฐานะหัวหน้าผู้นำร่องด้วย ศาลฎีกาเห็นว่า เกี่ยวกับการนำร่อง มีกฎหมายเกี่ยวข้องด้วยหลายฉบับกล่าวคือพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2517 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 รวมตลอดถึงกฎกระทรวงและระเบียบแบบแผนที่ออกโดยอาศัยกฎหมายต่าง ๆ เหล่านั้นด้วยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2477(ฉบับที่ 2) มาตรา 4 บัญญัติว่า การนำร่องนั้นให้อยู่ในอำนาจและความควบคุมของรัฐบาล ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่กรมเจ้าท่าสังกัดเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อการนั้น ให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องต่อไปนี้ (1) กำหนดคุณสมบัติผู้นำร่องและผู้ฝึกการนำร่อง กำหนดชั้นความรู้ผู้นำร่องวิธีการที่จะสอบความรู้และออกใบอนุญาตแก่ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้นำร่อง (2) กำหนดหน้าที่และมารยาทของผู้นำร่อง...(4) กำหนดค่าธรรมเนียมสอบไล่ผู้นำร่อง (5) กำหนดวิธีการเก็บและแบ่งเงินผลประโยชน์ที่ได้มาเนื่องในการนำร่อง...(6) กำหนดเขตท่าหรือน่านน้ำใด ๆ ให้มีการนำร่องโดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือของเทศบาล หรือหุ้นส่วนบริษัท...(7) กำหนดเขตท่าหรือน่านน้ำใดซึ่งบังคับให้เป็นเขตที่ต้องเดินเรือโดยมีผู้นำร่อง...(8) กำหนดขนาดเรือที่จะต้องเสียค่าจ้างนำร่อง...(9) กำหนดการลงทัณฑ์ซึ่งต่อมาได้มีกฎกระทรวงเศรษฐกิจว่าด้วยการนำร่องออกตามความในบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้นว่าด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ส่วนพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2517 มาตรา 4 ให้แบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมโดยระบุให้มีกองนำร่องอยู่ด้วย นอกจากนี้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 มาตรา 33 บัญญัติว่า ให้ ก.พ. จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไว้เป็น

บรรทัดฐาน และ ก.พ. ได้กำหนดตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
นาร่องไว้ ฉะนั้นตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้นำร่องมีชื่อตำแหน่ง
ทางราชการว่าเจ้าพนักงานนาร่อง เป็นข้าราชการพลเรือนของกองนาร่อง กรมเจ้าท่า
กระทรวงคมนาคม การปฏิบัติงานของผู้นำร่องจึงต้องเป็นไปตามที่ปฏิบัติกันใน
หน่วยราชการทั่ว ๆ ไป โดยงานที่ปฏิบัติย่อมแตกต่างกันไปแล้วแต่ตำแหน่งหน้าที่ซึ่ง
อาจจะเป็นงานด้านเทคนิคอันเป็นวิชาชีพได้แก่การนาร่องเรือและงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วย มิใช่จะทำเฉพาะหน้าที่นาร่องเรือเพียงอย่างเดียว โดยถือการมา
ปฏิบัติงานคือการมา ณ ที่ทำการตามวันเวลาราชการ เป็นการมาปฏิบัติหน้าที่และการ
ไม่มาปฏิบัติหน้าที่อาจมีการลาตั้งที่บัญญัติไว้ในข้อ 21-23 ดังจะเห็นได้ว่าข้อ 85 ใช้
คำว่า "มาปฏิบัติหน้าที่" มิได้ใช้คำว่า "ได้ปฏิบัติหน้าที่นาร่องเรือ" แม้กฎกระทรวง
เศรษฐกิจว่าด้วยการนาร่อง ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดิน
เรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดไว้ในหมวด
3 มรรยาทและหน้าที่ผู้นำร่องในข้อ 19-51 ก็มีได้กำหนดว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำ
ร่องจะมีเพียงการนาร่องเรืออย่างเดียวดังจะเห็นได้ว่าข้อ 19-28 กำหนดหน้าที่อันมี
ลักษณะเป็นมรรยาทคุณธรรมหรือสิ่งที่ควรปฏิบัติทั่ว ๆ ไป ข้อ 31-37 หน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติในการนาร่องเรือโดยเฉพาะและยังมีกำหนดหน้าที่อื่น ๆ อันมิใช่การนาร่องเรือ
โดยเฉพาะอีก คือ ข้อ 29 หน้าที่ต้องรีบเดินทางไปรับเรือ ข้อ 31 ต้องชักธงบนเรือ
ผู้นำร่อง ข้อ 38 หน้าที่ตักเตือนนายเรือ ข้อ 39 หน้าที่ระวังมิให้เรือลำใดทำการหยั่ง
น้ำข้อ 42 หน้าที่แจ้งให้เจ้าท่าทราบเมื่อพบทุ่นที่ทอดเป็นเครื่องหมายทุ่นเคลื่อนจากที่
ๆ เคยทอดอยู่ตามปกติ ข้อ 43 หน้าที่รายงานเจ้าท่าเมื่อสังเกตเห็นสิ่งกีดขวางหรือมี
การเปลี่ยนแปลงในร่องน้ำ และข้อ 48-51 หน้าที่ในการรายงานเรื่องต่าง ๆ ซึ่งหน้าที่
เหล่านี้ผู้นำร่องอาจปฏิบัตินอกเวลานาร่องเรือได้ เป็นการสนับสนุนข้อที่ว่าผู้นำร่องยัง
มีหน้าที่อื่น ๆ อีกนอกเหนือจากการนาร่องเรือ ฉะนั้นเมื่อข้อเท็จจริงที่ยอมรับตามคำ
ทำว่า จำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการนาร่องและในฐานะหัวหน้าผู้นำร่อง

ตลอดเวลาไม่ปรากฏว่าได้ลาหยุดหรือไม่มาปฏิบัติหน้าที่ แม้มิได้นำร่องเรือเกินสิบวัน ในแต่ละเดือน ก็เป็นการมาปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้งเดือนตามข้อ 85 วรรคสอง (1) จำเลยมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเฉลี่ยตามนั้นไม่ว่าจำเลยเป็นผู้มิได้มาปฏิบัติหน้าที่เกินสิบวัน อันจะต้องถูกตัดเงินส่วนแบ่งทั้งหมด ตามข้อ 85 วรรคสอง (2) ตอนท้ายแต่อย่างใดโจทก์จึงต้องแพ้คดีตามคำทำ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ชนะคดีไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>